

【제 목】: 유통질서 문란약제 처분 지원업무 개선 필요(권고)

【내 용】

- 약제관리실은 「약사법」 제47조(의약품등의 판매 질서)제2항과 관련하여 유통질서 문란 관행을 근절하고 공정한 거래질서를 확립하기 위해 요양급여비용 상한금액 감액, 요양급여 적용정지 또는 과징금 부과 처분 등 업무를 지원하고 있으며,
 - 「유통질서 문란약제 처분 지원 매뉴얼」에 따르면 유통질서 문란 약제에 대한 처분이 시기에 따라 달리 적용되어, '09.8.1.~'14.7.1.에는 약가 인하, '14.7.2.~'18.9.27.까지는 요양급여 적용 정지 및 제외, '18.9.28. 이후에는 약제 상한금액 감액, 요양급여 적용정지 등의 처분을 적용하고 있다.

☞ 참고자료: 【약사법】

제47조(의약품등의 판매 질서) ① (생략)

② 의약품공급자(법인의 대표자나 이사, 그 밖에 이에 종사하는 자를 포함하고, 법인이 아닌 경우 그 종사자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 의약품 채택·처방유도·거래유지 등 판매촉진을 목적으로 약사·한약사(해당 약국종사자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)·의료인·의료기관 개설자(법인의 대표자나 이사, 그 밖에 이에 종사하는 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 또는 의료기관 종사자에게 금전, 물품, 편익, 노무, 향응, 그 밖의 경제적 이익(이하 "경제적 이익등"이라 한다)을 제공하거나 약사·한약사·의료인·의료기관 개설자 또는 의료기관 종사자로 하여금 약국 또는 의료기관이 경제적 이익등을 취득하게 하여서는 아니 된다. 다만, 견본품 제공, 학술대회 지원, 임상시험 지원, 제품설명회, 대금결제조건에 따른 비용할인, 시판 후 조사 등의 행위(이하 "견본품 제공등의 행위"라 한다)로서 식품의약품안전처장과 협의하여 보건복지부령으로 정하는 범위 안의 경제적 이익등인 경우에는 그러하지 아니하다.

③ ~⑦ (생략)

☞ 참고자료: 【유통질서 문란약제 처분 지원 매뉴얼】

기간	'14.7.1. 이전 행위	'14.7.2. ~ '18.9.27.	'18.9.28. 이후 행위
적용 방식	- 약가 인하	- 요양급여 적용정지 - 요양급여 제외	- 약제 상한금액 감액 - 요양급여 적용정지

- 또한, 동 매뉴얼에 따르면 유통질서 문란약제의 상한금액 감액 처분 시 저가의약품의 기준금액 이하로 감액되는 경우, 저가의약품의 기준금액까지만 감액하도록 정하고 있다.

☞ **참고자료: 【유통질서 문란약제 처분 지원 매뉴얼】**

4. 부당금액 산정 및 대상약제 산정 기준

가. ~ 다. (생략)

라. 위반 약제 상한금액 감액 처분 시 기준 상한금액

- 처분 당시 상한금액(저가의약품의 기준금액을 포함)을 기준으로 감액. 다만, 약제별 상한금액이 보건복지부장관이 정하여 고시하는 저가의약품의 기준금액 이하로 감액되는 경우 저가의약품의 기준금액*까지만 감액

* 내복제 70원, 액상제 150원, 외용제 1,000원, 1회용 외용제 150원, 주사제 700원

- 이에 감사대상 기간 동안 유통질서 문란약제에 대한 처분 지원현황을 점검한 결과, **【표 1】 ‘상한금액 감액 현황’** 과 같이

- PP제약의 외용제 ㄱ(*****)의 경우 저가의약품의 기준금액인 1,000원 미만으로 감액할 수 없음에도 상한금액 조정 예정가를 960원으로 산정한 사실이 있으며,
- 동 약제 관련 「약제 급여 목록 및 급여 상한금액표」 고시 개정(보건복지부 제2018-52호)과 동시에 정정고시(보건복지부 제2018-53호)하여 제약사에 불이익이 발생하지는 아니하였음을 확인하였다.

【표 1】 상한금액 감액 현황

제약사명	제품코드	제품명	상한금액(원)	인하율(%)	조정 후 상한금액(원)
PP제약	*****	ㄱ(0.3g/30g)	1,200	20	960

※ ○ 부-63(2018.01.08.) “유통질서 문란 약제 상한금액 조정 및 급여제한 검토(안) 보고”

※ ○ 부-570(2018.03.13.) “유통질서 문란 약제 상한금액 조정 재평가 검토 보고”

○ 한편, 유통질서 문란행위 발생 시기, 부당금액 및 위반횟수에 따라 해당 약제에 대해 약가인하, 요양급여 적용정지 및 제외, 약제 상한 금액 감액 등의 적용방식이 달라지므로 유통질서 문란약제 처분에 대한 이력관리가 반드시 필요하나,

- 현재 업무담당자가 2011년부터 발생된 유통질서 문란약제 처분내역을 엑셀파일 형태로 관리하고 있어 담당자별로 상이한 내용으로 관리될 수 있고, 파일삭제 시 백업내역이 없어 업무 진행에 막대한 차질을 초래할 수 있으며, 저가의약품 기준금액 이하로 산정되는 것을 방지하기 위해서는 시스템에 등록하여 관리하는 등 방안마련이 필요하다.

☞ 참고자료: 【위반행위 횟수에 따른 유통질서 문란약제의 처분기준】

○ 유통질서 문란약제 요양급여 적용정지 및 제외 기준('14.7.2.~ '18.9.27.)

부당금액	1차 위반	2차 위반	3차 위반
500만원 미만	경고	2개월	적용 제외
500만원 이상 2,000만원 미만	1개월	3개월	적용 제외
2,000만원 이상 3,500만원 미만	2개월	4개월	적용 제외
3,500만원 이상 5,500만원 미만	4개월	6개월	적용 제외
5,500만원 이상 7,500만원 미만	6개월	8개월	적용 제외
7,500만원 이상 1억원 미만	9개월	11개월	적용 제외
1억원 이상	12개월	적용 제외	

<과징금 부과 기준>

적용정지 기간	1개월	2개월 또는 3개월	4개월 또는 5개월	6개월 또는 7개월	8-9개월 또는 10개월	11개월 또 는 12개월
부과비율(%)	15	20	25	30	35	38

○ 유통질서 문란약제 상한금액 감액, 요양급여 적용정지 기준('18.9.28.~)

품목별 부당금액	상한금액 감액		급여 적용 정지	
	1차 위반	2차 위반	3차 위반	4차 위반
500만원 미만	경고	2%	15일	1개월
500만원 이상 1,000만원 미만	1%			2개월
1,000만원 이상 2,000만원 미만	2%	4%	1개월	3개월
2,000만원 이상 3,000만원 미만	4%	8%	2개월	4개월
3,000만원 이상 4,000만원 미만	6%	12%	3개월	5개월
4,000만원 이상 5,000만원 미만	8%	16%	4개월	6개월
5,000만원 이상 6,000만원 미만	10%	20%	5개월	7개월
6,000만원 이상 7,000만원 미만	12%	24%	6개월	8개월
7,000만원 이상 8,000만원 미만	14%	28%	7개월	9개월
8,000만원 이상 9,000만원 미만	16%	32%	8개월	10개월
9,000만원 이상 1억원 미만	18%	36%	9개월	11개월
1억원 이상	20%	40%	10개월	12개월

<과징금 부과 기준>

적용 정지 기간	급여 적용 정지	
	3차 위반	4차 위반
15일	11%	
1개월	15%	55%
2개월	19%	59%
3개월	23%	63%
4개월	37%	67%
5개월	31%	71%
6개월	35%	75%
7개월	39%	79%
8개월	43%	83%
9개월	47%	87%
10개월	51%	91%
11개월		95%
12개월		97%

【조치할 사항】

- 개발상임이사는 유통질서 문란억제 처분에 대한 이력 등을 시스템에 등록하여 관리하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)